

국방부 직할부대 개편에 관한 정책적 쟁점과 제언

이재욱*

- I. 서론
- II. 국직부대 현황과 평가
- III. 정책적 쟁점에 관한 분석
- IV. 정책적 제언: 국직부대에 관한 정책의 수립
- V. 결론

Abstract

Policy Issues and Recommendations on the Reform of the Units under the Direct Control of the Ministry of National Defense

This study analyzes the structural and institutional issues of the 28 units under the direct control of the Ministry of National Defense, comprising about 30,000 personnel. It identifies inefficiencies arising from excessive unit numbers and limited ministerial oversight. The study highlights the need for reform in response to declining military manpower and proposes policy directions such as redefining organizational concepts, integrating overlapping units, and revising relevant regulations to enhance efficiency and institutional coherence.

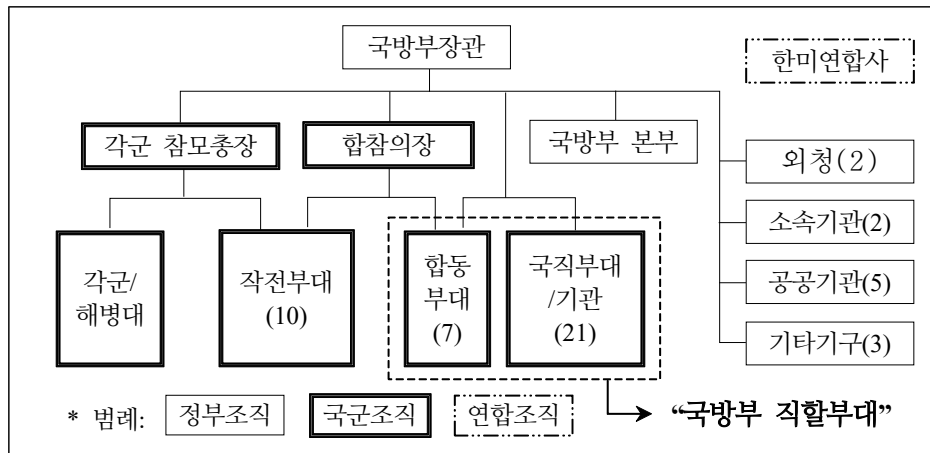
Keywords: Units under the Direct Control, Units under the Direct Control of Ministry of National Defense, Joint Units, Defense Reform, Defense Organization

* 한국국방연구원(KIDA) 현역연구위원, leejaeuk71@gmail.com

I. 서론

1. 연구배경 및 문제제기

우리나라 ‘국방조직’은 「정부조직법」에 따른 ‘정부조직’, 「국군조직법」에 따른 ‘국군조직’, 그리고 「한미 교환각서(Exchange of Notes)」에 따른 ‘연합조직’으로 구성되며, 개략적인 구조는 아래의 <그림 1>과 같다. 이와 같은 국방조직의 구조는 노태우 정부가 「장기국방태세발전방향」(이하, 「818계획」이라 한다.)에 따라 「국군조직법」을 개정(’90년)한 이래로 현재까지 일관되게 유지되고 있다.



<그림 1> 국방조직의 개략적인 구조¹⁾

1) 현행(’25. 8월) 법령에 따라 저자가 작성한 기구도임. “작전부대(10)”는 「국군조직법 제9조제3항에 따른 전투를 주임무로 하는 각군의 작전부대 등에 관한 규정」(이하, 「국군조직법 시행령」이라 한다.)에 따른 지작사, 2작사, 수방사, 특전사, 항공사, 미사일사, 해작사, 해병대사, 서방사, 공작사이며, “외청(2)”은 「정부조직법」에 따른 병무청과 방위사업청, “소속기관(2)”은 「국방부와 그 소속기관 직제」에 따른 국방홍보원과 전산정보원, “공공기관(5)”은 국방전직교육원, 전쟁기념사업회, 한국국방연구원, 국방과학연구소, 국방기술품질원(국회예산정책처(2025). p. 286), “기타기구(3)”는 개별 정부조직으로 특수임무수행자보상지원단, 6·25비정규군보상지원단, 주한미군기지가전사업단이다(국방부홈페이지/국방부소개/조직도, 검색일: 25. 7. 10.).

노태우 정부의 「818계획」 이후로, 국방조직은 김대중 정부의 「국방개혁 5개년 계획」, 노무현 정부의 「국방개혁 2020」, 문재인 정부의 「국방개혁 2.0」 등을 거치면서 크고 작은 개편이 있었다. 그러한 개편 논의 때마다 ‘상부지휘구조’와 ‘각군의 부대구조’는 주된 논의의 대상이 되어 왔지만, ‘국방부 직할부대’(이하, ‘국직부대’라 한다.)는 정책적인 관심을 받지 못한 가운데, 그때그때의 상황적 필요성에 따라 새로운 부대를 창설하면서, 오늘날 부대 수는 28개에 이르며 그 병력 규모는 해병대와 비슷한 약 3만여 명에 이른다.

이와 같은 확장 일변도의 국직부대에 대해 한때 축소를 시도한 적도 있었다. 김대중 정부는 외환위기를 맞이하여 「국방개혁 5개년 계획」을 통하여 국군간호사관학교와 국군체육부대 폐지를 결정한 바 있으며, 문재인 정부는 「국방개혁 2.0」을 통하여 당시 27개이던 국직부대를 10개로 축소하고자 시도했지만 모두 ‘미완의 시도’로 종결되었다. 한편, 현재 28개의 국직부대는 2040년대 인구절벽에 따른 병력 부족에도 불구하고 조만간 두 개(첨단과학기술사관학교, 국군의무사관학교)가 더 늘어날 것으로 보이며,²⁾ 윤석열 정부의 「국방혁신 4.0」에서 논의돼 오던 우주부대나 전자기부대까지 포함하면 미래에 32개까지 늘어날지도 모를 상황이다.³⁾

이에 따라, 본 논문은 다음과 같은 연구 질문들을 제기하고 연구를 진행하였다. 첫째, 국직부대의 수가 증가하는 원인은 무엇이고, 과거 국직부대 축소에 관한 정책은 왜 실패했는가? 둘째, 28개에 이르는 국직부대는 적절한 지휘·감독을 받을 수 있는 구조와 제도를 갖추고 있는가? 셋째, 최근 국방부가 새롭게 모색하고 있는 ‘국방개혁’을 위해 국직부대 개편과 그 제도에 관한 개선방향은 무엇인가? 하는 것이다.

2) ‘첨단과학기술사관학교’는 2024년에 설치법이 제정되고 2026년에 개교하는 것으로 추진 중이며, ‘국군의무사관학교’는 이재명 대통령의 대선공약에 포함되면서 국방부가 신설을 검토하겠다고 국정기획위원회에 보고한 바 있다. 뉴스1, “공보의·군의관 멸종 위기 ... ‘사관학교’ 추진, 복무기간 단축도 검토” (’25. 6. 24.) 참조.

3) 국방부인터넷홈페이지/정책자료집(검색일: ’25. 7. 8.), “국방혁신 4.0 리플릿(’23. 2. 23.)”은 우주부대와 전자기스펙트럼작전부대 창설을 추진한다고 명시하였다.

2. 연구목적 및 방법

관련 선행연구를 살펴보면, ‘국직부대’라고 하는 주제어는 학술적으로 거의 다뤄지지 않은 것으로 보인다. 일부 제한적으로 “드론사령부”나 “전략사령부”와 같은 연구사례만 식별될 뿐이다. 따라서 ‘28개 국직부대 전체’를 연구범위로 설정하는 것은 도전적이기는 하지만 의미있는 첫 시도라고 볼 수 있다. 그러한 연구를 진행하게 된 목적은 “국직부대 전체를 연구하여 이재명 정부에서 새롭게 모색하고 있는 국방개혁을 위한 정책적 대안을 제시하기 위함”이다. 이는 매 정부마다 ‘국직부대 개편’을 국방개혁 추진과제에 포함해왔지만, 결과적으로 이렇다 할만한 정책적 성과를 내지 못했다는 문제의식 때문이다.

이를 위하여 본 연구는 논문의 제목에서 알 수 있는 바와 같이, 학술적 접근보다는 정책적 연구와 발전에 중점을 뒀다. 도전적 연구범위를 고려하여 본 연구는 부대창설, 정책결정 등과 같은 사례를 추적하고 전체적인 국직부대 관리체계에 집중하여 법적·제도적 문제를 분석하는 경험적이고 귀납적인 질적 연구방법론을 사용하였다. 이와 같은 연구방법론은 정책에 대한 이해관계자와 참여자, 그리고 그 관계와 제도를 주된 연구대상으로 삼는 신제도주의적 관점과 맥을 같이한다. 연구에 활용된 자료는 선행연구가 없는 만큼 대부분 법령 등과 같은 1차 자료이며, 일부 국방부 보도자료와 같은 인터넷 공개자료 등을 활용하였다.

본 연구의 논리적 전개는 국직부대에 대한 독자들의 사전 이해를 도모하기 위해 먼저 제2장에서 국직부대에 관한 법적 근거와 현황 그리고 경과적 맥락을 설명하였으며, 이후 제3장에서는 국직부대에 관한 정책적 쟁점을 설명하기 위하여 ‘두 개의 관점’을 대비시키는 논리적 구조를 취하였다. 여기서 ‘두 개의 관점’이란, 개별 국직부대의 임무와 기능을 강조하여 그 부대의 필요성을 주장하는 ‘개별적 관점’과 28개 국직부대 전체를 하나의 집합(조직)으로 보고 전체적인 관리의 필요성을 주장하는 ‘총괄적 관점’으로 구성된다. 이러한 두 개의 관점은 실제 국직부대에 관한 정책결정 과정에서도 식별되는 관점이기도 하다. 이어서, 제4장은 제3장에서 분석된 결과를 토대로 국직부대 개편과 관리제도에 관한 정책방향을 제시함으로써 새로운 국방

개혁의 정책적 대안으로 삼았다.

참고로, 이후 본문에서 사용하는 개별 국직부대의 명칭은 <그림 2>에 명시된 ‘약식명칭’을 사용하였으며, ‘정식명칭’은 <표 1>에서 확인할 수 있다.

II. 국직부대 현황과 평가

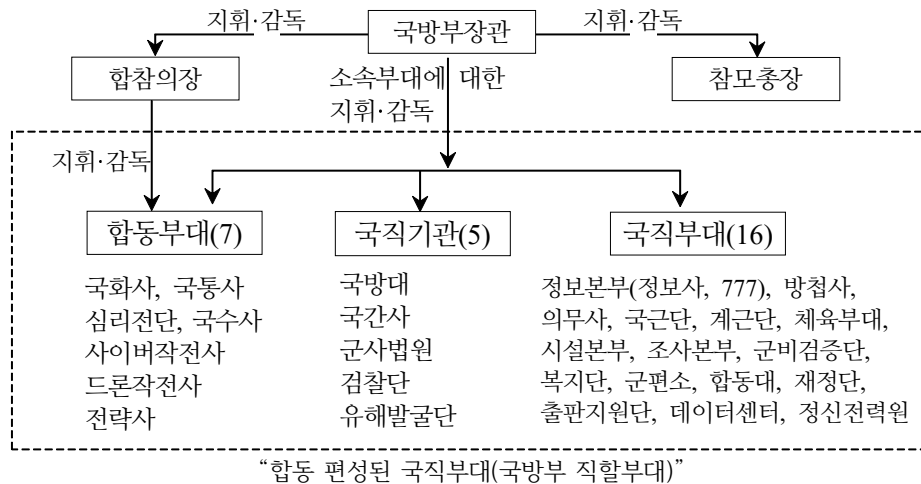
1. 국직부대의 법적 근거와 현황

국직부대의 법적 설치근거는 「국군조직법」 제2조제3항 “군사상 필요할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국방부장관의 지휘·감독하에 합동부대와 그 밖에 필요한 기관을 둘 수 있다.”라는 조항이다.⁴⁾ 이 조항에 따라 국방부가 부대(기관)를 설치하고자 할 때는 「국방조직 및 정원에 관한 통칙」(이하, 「국방조직 통칙」이라 한다.) 제5조에 따라 설치하는 부대마다 설치목적, 임무, 정원 등을 규정하는 부대령(대통령령)을 제정해야 한다. 이러한 법적 절차에 따라 국방부는 과거부터 현재에 이르기까지 군사상 필요할 때 부대령을 제정하여 국방부장관의 지휘·감독을 받는 ‘국방부장관 소속의 직할부대’를 창설해왔고, 그 결과가 오늘날의 “28개 국직부대”이다.

이들 28개 국직부대는 다시 ‘합동부대’, ‘국직부대’, ‘국직기관’으로 분류할 수도 있는데, 먼저 합동부대는 「국군조직법」 제9조제2항에 따라 ‘합동작전 수행을 위하여 설치된’ 국통사, 국수사, 심리전단, 국화사, 사이버사, 드론사, 전략사 등 7개 부대이다.⁵⁾ 나머지 21개 부대는 다시 「국방조직 통칙」 제2조에 따라, 「국군조직법」 이외의 다른 법률의 적용을 받아 설치한 국방대(「국방대학교설치법」), 국간사(「간호사관학교설치법」), 군사법원과 검찰단(「군사법원법」), 유해발굴단(「6.25전사자 유해의 발굴 등에 관한 법률」) 등 5개 부대는 ‘국직기관’으로, 그 나머지 16개는 ‘국직부대’로 분류된다.

4) 「국군조직법」 제2조(국군의 조직)는 제1항에서 육군, 해군, 공군, 해병대, 제2항에서 합동참모본부, 제3항에서 국직부대에 대한 설치근거를 규정하고 있다.

5) 7개 합동부대는 「국군조직법 시행령」 제3조에 명시되어 있다.

〈그림 2〉 국적부대 기구도⁶⁾

한편, 28개 국적부대 전부는 육·해·공군 및 해병대 인력(정원)으로 구성(편성)되어 있으므로 “2개 이상의 군으로 구성(편성)”된 일반적인 의미의 ‘합동부대’에 해당하지만, ‘합동작전 수행을 위하여’ 별도로 설치한 ‘합동부대(7개)’와는 다른 ‘합동부대’이다. ‘합동작전을 위해 설치한’ 7개 합동부대는 합참의장이 직접 지휘(군령)하는 부대로서,⁷⁾ 국방부장관 소속으로 설치된 부대임에도 불구하고 합참의장이 지휘·감독하도록 규정되어 있다.⁸⁾ 이는 「국군조직법」 제2조제2항이 “국방부에 합참을 둔다”라고 하였으므로 합참 예하에는 부대를 설치할 수 없는 법적 한계 때문이다.⁹⁾

국방부장관은 28개 국적부대를 효과적으로 지휘·감독하기 위하여 「국방부와 그 소속기관 직제」(이하, 「국방부 직제」라 한다.), 「국방부와 그 소속기관 직제 시행규

6) 현행(’25. 8월) 「국군조직법」과 시행령, 각 부대령에 근거하여 저자가 작성하였음.

7) 합참의장은 「국군조직법」 제9조제2항에 따라 “전투를 주임무로 하는 각군의 작전부대(10)”에 대해서는 ‘작전지휘·감독’하고, ‘합동부대(7)’에 대해서는 ‘지휘·감독’한다.

8) 장관과 합참의장 간의 지휘권한 구분은 합동부대 부대령에 “참모부서의 설치와 사무분장에 관한 사항은 합참의장이 정하고, 부대의 설치·임무 및 조직에 관한 사항은 국방부장관이 정한다”라는 조항이 유일하다. 본 연구의 제3장 제3절 참조.

9) 이와 같은 본 연구의 해석은 최수동(2024), p. 67에서도 확인된다.

칙」(이하, 「직제 시행규칙」이라 한다.), 「국방 행정업무의 효율적 운영에 관한 훈령」(이하, 「행정업무 훈령」이라 한다.) 등을 통하여 ‘지도·감독부서’를 지정하고 이들 지도·감독부서 즉 장관의 참모¹⁰⁾를 통하여 국직부대를 지도·감독하고 있다. 28개 국직부대의 주요 현황은 다음과 같다.

〈표 1〉 국직부대 현황¹¹⁾

구분	설치목적	지휘관	지도·감독
전략사령부	국군의 전략적 능력을 통합 운용하여 적의 핵 공격과 전략적 수준의 WMD 공격에 대한 억제 및 대응	장성급 장교 (공군중장)	「국방부 직제」와 「직제 시행규칙」은 합동부대에 대한 지도·감독부서 미지정 (예외, 국수사는 자원실장으로 지정)
드론작전사령부	드론 전력을 활용한 작전 및 지원	장성급 장교 (육군소장)	
국군지휘통신사령부	국방부와 합참의 임무수행에 필요한 통신망의 구축·운용과 대통령의 직무와 관련된 통신망의 구축·운용	장성급 장교 (육군준장)	
국군수송사령부	군의 수송지원에 관한 업무와 연합 및 합동작전수행에 필요한 수송지원	장성급 장교 (육군준장)	
국군화생방방호사령부	군의 화생방 방호와 관련된 작전 및 지원, 연합 및 합동작전과 대국민 화생방 방호 지원	장성급 장교 (육군준장)	
국군심리전단	심리작전의 실시 및 지원	영관급 장교 (육군대령)	
사이버작전사령부	국방 사이버공간에서의 사이버작전 시행 및 지원	장성급 장교 (육군소장)	

10) 국방부는 정부조직으로서, 각 국·실장은 ‘참모’라는 명칭보다는 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」(이하, 「행정기관 통칙」이라 한다.)에 따라 ‘보조기관 또는 보좌기관의 장’이라는 명칭이 더 정확하지만, 연구 목적상 ‘참모’라고 칭하였다.

11) 현행(’25. 8월) 법령에 따라 저자가 작성한 도표로서, ‘설치목적’은 각 부대령 제1조를 요약하였으며, ‘지휘관’은 부대령상의 신분(계급)과 현 보직자의 군별 계급(관호 안)을 구분·기록하였다. ‘지도·감독’은 「국방부 직제」에 규정된 지도·감독부서는 “(직)”, 「직제 시행규칙」에 규정된 지도·감독부서는 “(규)”로 구분하여 기록하였다.

구분	설치목적	지휘관	지도·감독
국방 정보본부	군사정보 및 군사보안에 관한 사항과 군사정보전력의 구축	장성급 장교 (육군중장)	지도·감독부서 지정되지 않음.
국군 방첩사령부	군사보안, 군 방첩 및 군에 관한 정보의 수집·처리	장성급 장교 (육군중장)	(직)인복실장 (규)보건과장
국군 의무사령부	국군환자 등의 전문적 진료와 군진의학의 연구·발전	장성급 장교 (육군준장)	(직)법무관리관 (규)군사법과장 (규)병영혁신과장
국방부 조사본부	국방부와 소속기관 및 직할부대에 소속된 군인과 군무원에 대한 수사	장성급 장교 (육군소장)	(직)자원실장 (규)시설과장
국방 시설본부	국방·군사시설 사업 추진·관리, 국방부 국유재산의 종합적 관리, 주한미군 시설 공사 집행, 주한미군 공여된 재산 관리	장성급 장교 (육군 소장)	(직)인사기획과장
국방부 근무지원단	국방부, 합참, 정보본부, 조사본부, 시설 본부, 군비검증단, 군사법원, 검찰단, 공관, 그 밖에 국방부장관이 정하는 부대(기관)에 대한 근무 지원	장성급 장교 (육군 준장)	(규)인사기획과장
계룡대 근무지원단	육·해·공군본부 등 계룡·유성지역 부대 (기관)으로서 국방부장관이 정하는 부대 (기관)에 대한 근무 지원	2급이상군무원 (확인제한)	(규)인사기획과장
국방부 군비통제 검증단	남·북한 군비통제 합의, 국제조약 등에 따른 군사분야의 사찰 및 군비통제 등과 관련된 업무	2급이상군무원 (군무원)	(규)군비통제과장
국방부 군사편찬 연구소	국방사·군사사 및 전쟁사의 조사·수집 및 편찬 등	2급이상군무원 (확인제한)	(규)국방전략과장
국방 출판지원단	군 인쇄 및 출판 지원을 통합 관장	군무원/영관급 (군무원)	(규)인사기획과장
국군 체육부대	국군장병 체력향상을 위한 교리 연구· 발전, 체육특기자를 발굴·육성함으로써 군전력 강화에 이바지	2급이상군무원 (군무원)	(직)인복실장 (규)병영정책과장
국군 복지단	군 복지시설 및 체육시설의 관리·운영 등에 관한 업무를 통합 관장	임기제군무원 (군무원)	(규)재정회계과장
국군재정 관리단	군인·군무원 등에 대한 보수 등 지급, 물품·공사·용역 계약 등 군 재정관리	2급이상군무원 (군무원)	(직)정책실장 (규)교육정책과장
합동 군사대	합동성 구현을 위한 군사전략, 국방기획, 합동·연합작전과 어학에 관한 교육하고 합 동교리 등을 연구·발전	장성급 장교 (공군준장)	(직)정책실장 (규)교육정책과장

구분	설치목적	지휘관	지도·감독
국방정신 전력원	군의 정신전력을 강화하기 위한 교육을 실시하고 교리를 연구·발전	2급이상군무원 (군무원)	(규)정신전력과장
국방통합 데이터센터	국방정보시스템 중 컴퓨터체계에 대한 관리 및 운영 업무를 통합 관장	장성급/군무원 (군무원)	(규)정통기반과장
국방 대학교	안보정책·국방관리 등에 관한 학술의 교육·연구·분석 및 발전을 도모하고, 국가안 전보장 전문인력을 양성	장성급 장교 (육군중장)	(직)정책실장 (규)교육정책과장
국군간호 사관학교	군 간호장교가 될 사람에게 필요한 교육	장성급 장교 (육군준장)	(직)정책실장 (규)교육정책과장
군사법원	관할 범죄에 대한 재판	군판사 (육군대령)	(직)법무관리관 (규)군사법과장
국방부 검찰단	관할 범죄에 대한 수사	장성급 장교 (육군준장)	(직)법무관리관 (규)군사법과장
국방부 유해발굴 감식단	전사자 유해의 조사·발굴 및 신원확인	영관급/군무원 (군무원)	(규)병영정책과장

이상과 같은 28개 국직부대를 「국방조직 및 정원관리 훈령」(이하, 「조직관리 훈령」이라 한다.)에 따라 분류해보면, 다음의 <표 2>와 같으며, 합동부대를 제외하 고는 대부분 행정지원 부대라는 사실에 유념할 필요가 있다.

<표 2> 「조직관리 훈령」 기준에 따른 국직부대 분류¹²⁾

전투부대 (3)	전투지원 부대 (6)	전투군무지원부대 (16)		교육훈련 부대 (3)
		군수지원	행정지원	
전략사 드론사 사이버사	정보본부 국화사, 국통사 심리전단 국군단, 계군단	국수사	방첩사, 의무사, 군편소, 복지단, 체육부대, 데이터센터, 시설본부, 조사본부, 재정단, 출판지원단, 정신전력원, 군비검증단, 검찰단, 군사법원, 유해발굴단	국방대 국간사 합동대

12) 「조직관리 훈령」 제7조제2항은 국군조직을 ①지휘·통제부대, ②전투부대, ③전투지원부대, ④전투 지원부대(군수지원부대와 행정지원부대), ⑤교육훈련부대로 분류하는 ‘기준’을 제시하고 있다.

28개 전체 국직부대의 병력 규모(군무원 포함)는 대략 3만 명 수준인 것으로 추정된다. 하지만 부대별 병력 규모는 편차가 매우 큰 것으로 확인되는데, 1,000명 이상인 부대는 정보본부(정보사와 777사 포함), 방첩사, 시설본부, 사이버사, 국수사, 국통사, 의무사, 계근단, 국근단 등이 있고, 100명 수준의 부대는 군사법원, 국간사, 정신전력원, 군비검증단, 군편소 등이 있는 것으로 추정된다.¹³⁾

2. 국직부대의 경과적 맥락과 평가

「국군조직법」이 처음 제정되었던 1948년 당시의 군제(軍制)는 2군 병립제(육군과 해군)에 기반한 ‘국방참모총장제’이므로, 국방부에 별도의 직할부대는 두지 않았던 것으로 보인다.¹⁴⁾ 그러나, 정전협정 이후부터 필요에 따라 다양한 국직부대들이 창설되었는데, 이들의 창설과정을 추적하여 그 경과를 도식하면 다음의 <그림 3>과 같다.

이와 같은 국직부대의 개편 경과를 살펴보면, 다음과 같은 세 가지 평가가 가능하다. 첫째, 국직부대를 개별적으로만 보면, 모든 부대는 창설해야만 했던 당시의 상황적 필요성이 있었고, 그 논리가 비합리적이었다고 판단하기는 어렵다. 1990년대에 창설되었던 부대만 간략히 살펴보면, 「818계획」에 따라 ‘통제형 합참의장제’가 시행되면서 합동 인재 양성을 목적으로 국방참모대학(합동대)을 창설하였고, 합참의 실질적 작전지휘를 보장하기 위해 정보사와 국통사, 심리전단을 창설하였으며, 남북기본합의서 채택(‘91년)과 화학무기 금지협정 가입(‘93년)에 따라 남북 간 군비통제와 국제기구에 의한 사찰 준비를 위해 군비검증단을 창설하였다. 계근단은 육·해·공군본부가 서울에서 계룡대로 이전(‘89~‘93년)하면서 각군 본부가 따로 가지고 있던 근무지원기능을 통합하여 창설하였으며, 국수사는 외환위기의 상황에서

13) 2017년 국정감사에서 김종대 의원이 국방부 제출자료를 근거로 20개 국직부대의 평균병력이 1,536 명이라고 한바, 3만여 명이 될 것으로 추정하였으며, 부대별 병력도 김종대 의원 자료에 근거한다. 다만, 2017년 이후로 전비검열단이 합참 참모실로 전환되고, 드론사와 전략사가 창설되었다는 사실은 고려하지 않았다. 출처는 국회·국회의원 보도자료, “(김종대 의원) 장군 수 유지와 육군 장군의 안식처로 전략한 국직부대” (‘17. 10. 25.)이다.

14) 합참(2009), p. 4.

예산을 절감하고 전략적 수송을 지원하기 위해 창설하였다. 당시의 상황적 논리로
는 모두 타당한 이유로 창설된 것이다.

50~60년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대	2020년대
4	8 (+4)	11 (+3)	15 (+8,-4)	21 (+8,-2)	27 (+6)	28 (+2, -1)
국방대('55) 777사('56) 조사대('60) 특명 검열단('69)	의무사('71) 국간사('75) 보안사('77) 정신전력 학교('77)	정보본부('81) 체육부대('84) 국근단('89)	국방참모 대학('90) 국통사('90) 정보사('93) 심리전단('91) 군비 검증단('94) 군사법운영 지원단('94) 계근단('98) 국수사('99) ※ 해체부대 정보사, 777사 특명검열단 정신교육원	군사법원('00) 검찰단('00) 군편소('00) 국화사('02) 시설본부('04) 유해 발굴단('07) 복지단('08) 인쇄창('09) ※ 해체부대 군사법운영 지원단 국방참모대학	사이버 작전사('10) 합동대('11) 재정단('12) 전비 검열단('12) 데이터 센터('14) 정신 전력원('16)	드론사('23) 전략사('24) ※ 해체부대 전비검열단

〈그림 3〉 국직부대의 개편 경과¹⁵⁾

둘째, 일부 국직부대에 대해 해체를 시도하고, 또 실제 해체했었던 적도 있었지만,
현재까지 불가역적으로 완전히 해체된 부대는 하나도 없는 것으로 평가된다. 해체
를 시도한 부대는 1998년 폐지를 결정하였다가 2001년 존치를 재결정했던 국간사
와 체육부대가 대표적이다. 실제 해체는 했었지만 재창설한 사례로는 정신전력원과
합동대를 들 수 있다. 1977년에 처음 창설되었던 정신전력원은 국방대에 통합·해체
(‘98년)되었다가, 합동대 소속으로 재창설(‘13년)된 후, 2016년에 국직부대로 분리·
재창설되었다. 합동대는 1963년에 처음 창설된 후, 국방대에 통합·해체(‘75년)되었
다가, 「818계획」에 따라 재창설(‘90년)되었고, 다시 국방대에 재통합·해체(‘00년)

15) 저자가 군사편찬연구소의 『국방정책변천사』와 『국방 100년의 역사』를 중심으로 『국방백서』, 각
부대 인터넷 홈페이지, 국방부 보도자료 등을 참고하여 작성하였다.

되었으나, 천안함 피격과 연평포격전을 계기로 합동성을 강화하기 위해 2011년에 재창설되었다. 이외에도 정보사와 777사는 정보본부 예하로 소속만 변경한 것이며, 특명검열단은 잠시 국직부대(전비검열단)로 있었지만 현재는 합참 참모실로 소속만 변경한 것이고, 군사법운영지원단은 군사법의 독립성과 공정성 확보를 위해 군사법원과 검찰단으로 분리('00년)되었을 뿐이다.

참고로, 국직부대를 축소하고자 했던 김대중 정부의 「국방개혁 5개년 계획」과 문재인 정부의 「국방개혁 2.0」을 좀 더 구체적으로 살펴보면,¹⁶⁾ 먼저 「국방개혁 5개년 계획」은 국간사, 체육부대, 정신전력원, 국방참모대학(합동대), 정보사, 777사 등을 해체하거나 통합하였지만, 해체 결정을 번복하거나 국수사, 국화사, 계근단, 군사법원, 검찰단 등을 신규 창설함으로써 결과적으로 부대 수는 축소되지 않았다.¹⁷⁾ 반면, 문재인 정부의 송영무 장관은 「국방개혁 2.0 기본계획」을 수립하는 과정에서 27개 국직부대를 10개로 축소는 과감한 정책을 추진하였으나,¹⁸⁾ 결과적으로는 단 하나의 국직부대도 해체하지 못했다. 다만, 문재인 정부만큼은 새로운 국직부대를 창설하지 않았으며, 국직부대의 지휘관 신분을 장성에서 군무원으로 조정하는 등의 변화가 있었다.¹⁹⁾

셋째, 일단 창설된 부대는 그 임무와 기능을 확대하는 경향이 있는 것으로 평가된다. 대표적으로, 출판지원단은 각군의 인쇄창을 통합하여 종이인쇄 기능을 수행하는 ‘국군인쇄창’으로 창설('09년)되었지만, 지금은 전자출판물과 디지털콘텐츠까지 제작하는 부대로 기능을 확대하였으며, 조사본부는 창설('60년) 당시 4개 기능을 수행하는 ‘조사대’였지만, 지금은 과학수사와 사망사고 조사기능을 포함하면서 10개 기능을 수행하는 ‘조사본부’로 확대되었다. 이외에도 3개 기능 수행을 위해 창설

16) 노무현 정부 이후 모든 정부는 「국방개혁법」에 따라 국직부대 개편에 관한 사항을 ‘국방개혁 추진 과제’로 다뤘으나, ‘국직부대 축소’에 중점을 둔 것은 아니었다.

17) 국방부 군사편찬연구소(2016), pp. 318-351.

18) 뉴스1, “국방부, 직할부대 27개에서 10개로 축소 ... 직급 낮추고 통폐합 추진” ('18. 2. 21.), 이데일리, “국방부 직할부대, 8개로 축소 ... 전략사 등 신규부대 창설 보류” ('18. 8. 27.).

19) 부대별 부대령 연혁에 의하면, 문재인 정부 기간 중 지휘관 신분을 ‘장성급 장교’에서 ‘군무원’으로 변경하거나, 군무원의 급수를 하향 조정한 사례는 군편소, 체육부대, 국군단, 계근단, 군비검증단, 복지단, 재정단, 정신전력원 등 8개이다.

된 ‘군비검증단’은 현재 5개 기능을 수행하는 ‘군비통제검증단’으로 변화되었으며, 국군단과 계군단도 지원 대상부대와 지역을 확대하였고, 체육부대는 병역의무가 없는 여자선수를 선발하여 운영하고 있다.²⁰⁾ 이러한 임무와 기능의 확대는 환경변화에 따른 해당 조직의 발전과정이자 제도화의 결과라고 볼 수 있지만, 한편으로는 ‘파킨슨 법칙’과 같은 조직행태론으로도 설명이 가능하다는 점은 유념할 필요가 있다.²¹⁾

Ⅲ. 정책적 쟁점에 관한 분석

1. 정책적 쟁점의 구조

가. 두 개의 관점: 개별적 vs 총괄적

본 연구는 국직부대를 축소하고자 했던 정책이 실패하고 지속적인 증가추세를 유지하게 되는 정책적 문제의 근저에 ‘두 개의 관점’ 즉 개별적 관점과 총괄적 관점이 서로 대립하고 있는 구조로 파악한다.

이들 두 개의 관점을 구체적으로 살펴보면, 먼저 ‘개별적 관점’은 특정 부대를 창설하게 된 상황적 필요성이나 그 부대가 현재 수행하고 있는 임무와 기능에 관심을 둔다. 그래서 개별적 관점은 주로 해당 부대가 필요하다는 주장의 기반이 된다. 이 같은 관점을 가진 당사자는 주로 국직부대 지휘관과 그 지도·감독부서, 그리고 그러한 관점을 공유하는 정책 네트워크²²⁾ 안의 개인 또는 집단이다. 이들은 개별

20) 부대별 기능의 확대는 부대령상의 기능변화에 근거하며, 예외적으로 체육부대는 연합뉴스, “국군체육부대에도 여자선수가?” (’09. 8. 8.)를 참조하였다.

21) 영국의 Parkinson C. Northcote는 자신의 *Parkinson's Law: The Pursuit of Progress* 논문에서 관료들의 업무량과 수는 환경변화와 무관하게 증가한다는 사실을 증명하였다(이영균·왕태규 (2025), p. 97.). 또한, Allison은 “조직은 만들어내는 것이 무엇이든 더 많이 생산하려고 한다. 그러기 위해 보다 많은 자원을 얻으려 한다. 종종 조직이 생산하려는 양은 사회가 필요로 하거나 사회가 감당할 수 있는 수준을 넘어선다.”라고 말하기도 하였다(Allison & Zelikov (2021), p. 176.).

22) 정책 네트워크란, 다양한 집단들 간의 상호작용과 논의가 정책결정 과정에 영향을 미친다는 점에 착안하여 다양한 참여자들 간의 관계를 포괄한 정책과정의 동태성을 설명하는 이론 중 하나이다. 권기현(2023), p. 530 참조.

국직부대와 같은 기능을 수행하는 관계로 해당 분야에 대한 높은 수준의 전문성을 가지고 국직부대와 같은 입장을 취한다. 반면, ‘총괄적 관점’은 28개 국직부대를 하나의 집합(조직)으로 간주한다. 그래서 28개 부대로 구성된 ‘국직부대’라고 하는 집합(조직)의 구조와 편성 등과 같은 ‘관리적 필요성’에 관심을 가진다. 이 같은 관점을 가진 당사자는 대체로 전체 국직부대에 대한 관리책임이 있는 국방부장관이나 국방부 내의 기획조정실과 개혁실(현재는 혁신국) 등이다. 이들은 국직부대 전체를 다루므로 개별 국직부대 하나하나에 대해서는 상대적으로 전문성이 떨어지지만, 국방개혁과 같은 전체적인 개편을 추진할 수 있는 상위의 권한을 보유한 당사자이다.

국직부대는 전체에 대한 편성개념과 구조가 없는 가운데, 개별부대마다 그때그때의 상황적 필요성에 따라 하나씩 창설돼왔기 때문에 개별적 관점은 오래되고 저변이 넓은 반면, 총괄적 관점은 국직부대의 수가 많아지고 그들에 대한 관리 필요성이 제기되면서 형성된 비교적 최근의 관점이다. 그러한 총괄적 관점이 정책결정 과정에서 본격적으로 개별적 관점과 충돌하였던 것은 국군의 상비병력을 50만 명으로 감축해야만 했던 「국방개혁 2.0」이었고, 이후 국회나 언론에서도 종종 다뤄지는 가운데 최근에는 한기호 의원이 2024년 국정감사 기간 동안 총괄적 관점에서의 문제 제기를 한 바 있다.²³⁾

총괄적 관점의 가장 큰 문제의식은 ‘국직부대가 너무 많다’라는 것이고 그래서 ‘관리가 제대로 되지 않고 있다’라는 것이다. 그러나, 그러한 문제 제기만으로 특정 부대의 해체나 폐지를 주장하기에는 설득력이 부족했으며, 나아가 해당 분야에 대한 전문성 부족으로 정책적 대안을 제시하는 데도 한계가 있었던 것으로 보인다. 따라서, 28개 부대의 개별 논리를 통칭하는 개별적 관점은 배제하더라도, 총괄적 관점의 주장만큼은 그 타당성을 자세하게 살펴볼 필요가 있다.

23) 당시 한기호 의원은 ‘국방부는 계속 부대를 창설하고 있는데 해체하는 부대는 없는가? 국방부 직할부대가 28개에 이르는데, 지휘나 관리를 하지도 못하면서 왜 자꾸 국직부대를 창설하는가?’라는 취지의 발언을 하였다. 국회홈페이지/영상회의록시스템, “2024년도 국정감사(국방부 등) 한기호 의원(국민의힘) 질의” (‘24. 10. 8.)

나. 총괄적 관점에 대한 타당성

(1) ‘너무 많다’라는 주장

국직부대가 너무 많으므로 축소가 필요하다는 총괄적 관점의 견해는 “과연 많은 문제인가?”, “28개면 많은 것인가?” 등과 같은 질문으로 구체화될 수 있다. 그러한 질문에 관하여 본 연구는 ‘통제의 범위(span of control)’ 개념을 활용하여 그 타당성을 검증하고자 한다.

‘통제의 범위’는 일반적으로 한 사람의 상관이 효과적으로 통제할 수 있는 부하의 수를 의미하므로, 상관의 능력과 개성, 부하의 자질, 직무의 난이도, 정보유통체계 등에 영향을 받는 매우 가변적인 수치이다. 그러나, 조직구조에 관한 고전연구로부터 현재에 이르기까지 통제의 범위는 대체로 10명 미만, 많아도 10명을 조금 넘기는 숫자가 가장 효율적이라고 본다.²⁴⁾ 최근에는 정보유통체계가 발전하고 환경변화에 대한 빠른 적응을 강조하면서 통제범위를 종전보다 넓게 보는 것이 일반적이기는 하지만,²⁵⁾ 20명이 넘는 경우는 좀처럼 찾아보기 어렵다.²⁶⁾ 이와 함께, 국방부의 「조직관리 훈령」 또한 예하 부대의 수는 3~7개(지휘통제의 폭), 참모의 수는 3~8명(관리통제의 폭), 과(課)의 담당은 7~20명으로 편성할 것을 ‘국방조직 편성 기준’으로 규정하고 있다.²⁷⁾

이상과 같은 학계 연구결과나 현행 훈령과 달리, 실제 국방부장관이 지휘·감독해야 하는 부대(서)의 숫자는 대략 54개에 이르는 것으로 보인다. “54”라는 숫자는 국방부의 4개 실(기획조정실, 국방정책실, 인사복지실, 자원관리실)과 7개 국(전력정책국, 국방혁신기획관, 군인권센터, 법무관리관, 감사관, 운영지원과, 대변인실)

24) Barnard는 6~8명, Kountz & O'Donnell은 6명에서 최대 10~12명, Urwick은 5~6명, Graicunas는 6명이 적절하다고 주장하였다. 또한, 영국의 Ian Hamilton 장군은 자신의 1차 대전 경험을 바탕으로 5~6개의 예하부대가 가장 적절하다고 보았다. 이상과 같은 내용은 최중탁(2024), pp. 473-475, Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2024), p. 502, 이영균·왕태규(2025), pp. 233-234. 김상범(2000), pp. 11-12를 참고하였다.

25) Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2024), p. 502.

26) 이영균·왕태규(2025), p. 234에 의하면, 대량생산공장과 같은 곳에서는 40~50명의 작업자를 1명의 감독자가 통제할 수 있다는 연구결과를 제시하기도 하였으나, 공장의 단순반복적 작업과 국직부대의 직무는 서로 비교할 수 없다고 판단하였다.

27) 「조직관리 훈령」 <별표 1> 참조.

으로 구성된 11개 참모부서와 <그림 1>에서 제시한 외청(2), 소속기관(2), 공공기관(5), 그리고 합참의장과 연합사령관, 3군 참모총장과 해병대사령관을 합한 수(26개)에, 국직부대 28개를 더하여 나온 수이다.²⁸⁾ 직관적으로 보기에 장관의 ‘통제범위’로는 너무 많아 보인다.

여기에 더해 국방부장관의 직무를 보면, 장관은 국군의 사명(「헌법」 제5조제2항)을 다하기 위해 「정부조직법」 제33조제1항에 따라 “군정·군령, 그 밖에 군사에 관한 사무를 관장”함으로써 국군통수권자인 대통령의 통수사령을 정책과 전략으로 구체화하고 군사력을 건설하며 작전을 지휘해야 하는 그야말로 ‘최고전략적관리자(strategic apex)’이다. 나아가 장관은 국무회의와 국가안전보장회의(NSC)의 위원이자, 방위사업추진위원회의 위원장이며, 국회에서 진행되는 국방위원회, 법사위원회, 정보위원회, 본회의에 참석해야 한다. 주요 국가와의 상호 방문과 협의는 물론이고, SCM(한미안보협의회의), KIDD(한미외교국방장관회의), SDD(서울안보대화) 등을 주관하기도 해야 한다. 북한 핵 위협에 따른 미국과의 EDSCG(한미억제전략협의체)와 NCG(한미핵협의체)를 관리하며, 대내적으로는 전군지휘관회의나 정책회의, 군무회의 등을 통해 주요 정책을 결정하고, 때에 따라 주요 부대나 작전현장을 방문하기도 해야 한다.

이와 같은 최고전략적관리자인 장관에게 28개 국직부대는 ‘권한과 책임의 등가성’으로 인해 정작 중요한 문제에 쏟아야 할 장관의 역량을 잠식하는 요인이 될 수 있으며, 반대로 국직부대 입장에서는 제대로 된 지휘관심을 받지 못할 개연성이 높다고 할 수 있다.²⁹⁾ 따라서, 국직부대의 수가 ‘너무 많다’라는 총괄적 관점의 주장은 장관의 지휘·감독 역량과 여건을 봤을 때 타당한 것으로 보인다.

(2) ‘제대로 관리되지 않고 있다’라는 주장

앞에서 살펴본 바와 같이, 국방부장관이 28개 국직부대를 효과적으로 지휘·감독

28) “54”라는 숫자에 포함할 수 있지만 포함하지 않은 부대(서)는 국방부 본부 4개 실 이하의 12개 국장과 <그림 1>에 명시된 기타기구(3)가 있다. 이들까지 포함하면 “54”라는 숫자는 “69”가 된다.

29) 2024년 국정감사에서 한기호 의원은 국직부대장 이취임식에 장·차관이 참석한 적이 있는지 물었고, 이에 장관은 없다고 했으며, 차관은 올해는 없었다고 답했다.

하는 것은 현실적으로 제한된다. 따라서 장관은 <표 1>과 같이 지도·감독부서를 지정하여 국방부 참모로 하여금 국직부대를 지도·감독하도록 하고 있다. 그렇다면 이제 국방부 참모가 국직부대를 지도·감독하는 체제에 대해 구체적으로 살펴볼 필요가 있다.

일단 외관만 봤을 때, 국방부 참모에 의한 지도·감독 체제의 완전성은 다소 미흡해 보인다. 비록 「국방기관업무평가 훈령」이나 「행정업무 훈령」 등이 지도·감독에 관한 내용을 포함하고는 있으나, 해당 훈령이 국직부대에 대한 지도·감독을 목적으로 제정한 훈령도 아니며, 상위법령인 「국방부 직제」나 「직제 시행규칙」과도 연계성이 떨어지기 때문이다. 일례로 「행정업무 훈령」은 「국방부 직제」가 사용하고 있는 ‘지도·감독’이라는 용어 대신 ‘지휘·감독’이라는 용어를 사용하고 있으며, 국수사에 대한 지도·감독부서는 ‘국방부 자원실장’(「국방부 직제」)과 ‘합참 군수부’(「행정업무 훈령」)로 서로 다르게 지정되어 있기 때문이다.

장관의 ‘지휘·감독’과 참모의 ‘지도·감독’이라고 하는 두 용어는 모두 군사 용어가 아니므로,³⁰⁾ 이에 대한 정확한 이해를 위해서는 법적인 사용례와 해석을 따져봐야 한다. 먼저 ‘지휘·감독’ 용어는 「정부조직법」이나 「국군조직법」 등의 사용례를 보건대, 일반적으로 소속기관(인원)에 대해 상관이 갖는 일반적인 권한과 책임으로서, ‘지휘권’의 개념으로 이해할 수 있다.³¹⁾ 반면, ‘지도·감독’은 직접적인 상하관계가 아닌 경우에, 대상 기관과 인원의 합법성과 합목적성을 보장하기 위해 지도, 권고, 조언, 의견제시 등을 하는 행정작용으로 해석된다.³²⁾ 여기에 ‘지시’ 또는 ‘명령’과 같은 강제성을 띠는 권한은 포함되지 않았음에 주목해야 한다. 결국 지도·감독 부서장이 국직부대에 대하여 지시나 명령과 같은 강제성 있는 조치를 취하기

30) 『군사기본교리』에 의하면, 군사상의 지휘관계는 작전지휘, 작전통제, 전술통제, 지원 이 네 가지만 있으며, 편제상의 지휘관계는 예측과 배속만 있을 뿐이다.

31) 지휘란, “해당 부대(서)에 대해 합법적으로 행사하는 일체의 권한”(『군사기본교리』)이며, 「부대관리 훈령」은 “지휘관이 부여된 임무를 수행하기 위하여 계급 또는 직책을 통해서 예하부대에 합법적으로 행사하는 일체의 권한”이라고 정의하고 있다.

32) 이와 같은 판단은 「행정절차법」 제2조제3항 ‘행정지도’의 정의 즉, “행정기관이 그 소관 사무의 범위에서 일정한 행정 목적을 실현하기 위하여 특정인에게 일정한 행위를 하거나 하지 못하도록 지도, 권고, 조언 등을 하는 행정작용”에 근거한다.

위해서는 ‘지휘·감독’ 권한을 가진 장관의 승인을 받아야 한다.³³⁾

이와 같이 ‘강제성’이 없는 지도·감독 권한은 실제 운영 면에서도 관리적 효과를 기대하기 어려워 보인다. 왜냐하면, 지도·감독부서는 ‘업무상 가장 연관성이 있는 부서’로 지정되어 있으므로,³⁴⁾ ‘업무상 관련이 없는 사안’에 대해서는 권한 관계가 더욱 불분명해지기 때문이다. 예를 들어, 시설본부의 ‘중요 징계 사안’에 대해, 시설본부 지도·감독부서인 국방부 시설기획과장은 징계 사안과 업무상 연관이 없으므로 지도를 할 수 없는 모호한 상태가 된다는 것이다. 이로 인해 국직부대는 지도·감독부서가 있음에도 사안에 따라 국방부의 적절한 부서를 찾아 해당 사안을 협의해야만 하는 상황이 된다. 다시 말해, 국직부대는 지도·감독부서로부터 업무상 연관된 사안만을 지도받고 징계, 인사, 예산, 조직, 전력 등의 사안은 국방부의 각 담당부서로부터 별도의 지도를 받아야 하는 상황이라는 것이다. 반대로, 지도·감독부서의 경우는 자신의 고유 업무 수행을 위해 28개 국직부대 전부를 개별 상대해야 하는 비능률의 상황이다. 예를 들어, 국방부 법무관리관은 군사법원과 검찰단, 그리고 조사본부에 대한 지도·감독부서이지만, 고유 업무인 부대별 징계 현황을 종합하기 위해서는 28개 국직부대를 개별 상대해야 하기 때문이다. 결국, 현 제도하에서의 ‘지도·감독부서’는 행정권한 면에서 ‘관련부서’와 큰 차이가 없어 보인다.

결론적으로, 국방부의 현 지도·감독 체계는 강제성 없이 단순히 업무상 연관성이 있는 분야에 한하여 의견제시 수준의 지도만을 허용하고 있으므로, 국직부대와 지도·감독부서 간에 이견이 있거나 절충되지 않는 사안이 있다면 장관의 개입(지휘·감독) 없이는 문제가 해소될 수 없는 상황에 있다고 할 수 있다. 이에 더해

33) 「국방기관업무평가 훈령」 제6조는 “지도·감독부서의 장은 (중략) 필요한 사항을 적극 지원 또는 유도하고 발전적인 의견을 제시할 수 있으며, 업무추진 상황에 대해 조정·통제 등 필요한 조치를 취할 수 있다”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 ‘조정·통제’가 예하부대에 대한 ‘강제조치’를 포함하는지는 해석의 여지가 있다. 그러나 본 연구는 「국방기관업무평가 훈령」이 ‘지원’, ‘의견제시’를 먼저 설명하고 ‘조정통제’에 대해서는 예외적으로 허용하고 있다는 점, 해당 훈령이 기존에 쓰던 ‘통제부서’ 명칭을 ‘지도·감독부서’로 변경하면서 개정되었다는 점, 그리고 ‘일반적 조정·통제’와 ‘국직부대의 의사에 반하는 수준의 조정·통제’가 구분되어야 한다는 점 등을 고려하여 장관의 승인이 있어야 할 것이라고 보았다.

34) 「국방기관업무평가 훈령」 제3조제5항에 의하면, ‘지도·감독부서’는 “특정 국방기관에 대하여 조정, 통제, 지도, 지휘, 감독 등을 행하는 국방부 본부(합참의 일부 부서 포함)의 부서 중 업무적으로 가장 연관성이 있는 부서”이다.

앞에서 살펴본 바와 같이, 장관은 28개 국직부대의 모든 사안마다 일일이 개입할 수 없는 여건에 있으므로, 국직부대가 적절히 관리되지 않고 있다는 총괄적 관점에 서의 주장은 제도적인 측면에서 타당하다.

2. 국직부대 증가 현상에 관한 분석

가. 국직부대의 수 증가의 원인

국직부대의 수는 앞에서 살펴본 바와 같이 계속 증가하고 있다. 이러한 국직부대 증가 현상을 설명할 수 있는 가장 설득력 있는 요인은 ‘국방환경의 변화’이다. 다시 말해, ‘국방환경 변화’라고 하는 상황적 필요성이 제기되면 그러한 변화에 대응하는 부대를 창설한다는 것이다. ‘조직은 환경에 종속된다’라는 조직이론의 관점에서, 환경변화에 따라 조직을 개편하는 것은 당연하며,³⁵⁾ 이는 개별적 관점과 맥을 같이 한다. 제1장에서 언급한 바와 같이, 탈냉전은 「818계획」에 따른 정보사, 국통사, 심리전단, 합동대 창설의 직접적 배경이고, 남북기본합의서에 따른 남북관계 개선은 군비검증단의 창설 배경이었으며, 1997년의 외환위기는 효율화 차원의 국화사, 국수사, 계근단의 창설 배경이었다. 이외에도 월남 패망에 따른 정신전력학교 창설, 천안함 피격과 연평포격전에 따른 합동대의 재창설 등을 사례로 들 수 있다.

이러한 국방환경의 변화에는 정부 시책이나 정치·사회적 여론의 변화 등도 포함된다. 국직부대는 각군에 소속된 예하부대 또는 직할부대와 달리 국무위원인 국방부장관에 직접 소속된 부대이기 때문에 정치적 민감성이 상대적으로 높기 때문이다. 예를 들어, '86아시안게임과 '88올림픽을 위한 체육부대 창설, 2002년 월드컵 테러 예방이 창설의 중요 목적 중 하나였던 국화사의 창설,³⁶⁾ 외환위기에 따른 범정부적 개혁에 동참하기 위한 체육부대와 국간사 해체 결정과 이후, 문체부와

35) 이 같은 조직이론은 조직에 대한 환경의 영향을 인정하는 개방적 관점으로 김인수(1996), p. 81과 노명화·권현철·이상진(2022), pp. 3-10을 참고할 것.

36) 국방부 보도자료, “생화학테러 및 화생방전 위협 대비 국군화생방방호사령부 창설”('02. 1. 30.)에 의하면, 국방부는 국화사를 창설하면서 “2002년 월드컵 대비”를 강조하고 있다.

체육계, 여성계와 국회 등의 문제 제기와 반발로 다시 그 결정을 번복했던 사례 등이 해당된다.

여기에 국방부가 국방환경 변화에 따라 필요한 국직부대를 적시적으로 창설할 수 있었던 것은 국직부대 창설 절차가 상대적으로 쉽다는 점을 부인할 수 없다. 다시 말해, 국직부대가 아닌 정부조직의 신설은 행정안전부가 엄격하게 통제하고 있으며, 공공기관의 경우는 관련 법률을 제정하고 기획재정부와 협의를 거쳐야 하지만, 국직부대는 설치 법률(「국군조직법」)을 따로 두고 있으므로 국무회의를 통해 부대령만 제정하면 창설할 수 있기 때문이다. 소요되는 정원 문제도 국군정원 범위 내에서 각군과 협의·조정하는 수준이라면, 새로운 부대의 창설은 순수하게 국방부만의 문제나 다름없기 때문이다.

한편, 육·해·공군을 ‘합동편성’을 하게 되면 국방부장관 소속부대가 될 수밖에 없는 제도적 한계도 한몫한 것으로 보인다. 제1장에서 언급한 바와 같이, 국군조직은 「국군조직법」 제2조에 따라 ‘육·해·공군(해병대)’, ‘합참’, 그리고 ‘국직부대’ 외의 다른 형태의 조직이 존재할 수 없으며, 제10조는 각군 참모총장에게 자군(自軍)에 대한 지휘권만을 부여하였으므로³⁷⁾ 3군을 합동 편성하게 되면 각군 예하에 두지 못하고 어쩔 수 없이 장관이 지휘하는 국직부대가 되는 구조인 것이다. 대표적으로, 계군단은 계룡대에 위치한 각군본부만을 지원하므로 국방부장관이 관할해야 할 이유가 없음에도 위와 같은 이유로 국직부대로 설치되었다고 볼 수 있으며, 국군단, 정신전력원, 출판지원단과 같은 경우도 사실 장관이 ‘직접’ 관할해야 할 만큼 중요한 기능이 아님에도 불구하고 같은 맥락에서 국직부대로 운영 중이다.

나. 국직부대 축소 정책의 실패 원인

국직부대를 축소하려 했던 과거의 정책들이 실패했던 이유를 개별적 관점과 총괄적 관점 간의 대립구조로 접근하면 분석과 설명이 용이하다. 개별적인 관점에서

37) 「국군조직법」 제10조(각군 참모총장의 권한 등)제2항, “각군 참모총장은 국방부장관의 명을 받아 각각 해당 군을 지휘·감독한다.”

국직부대는 과거 창설해야만 했던 상황적 명분이 뚜렷하며, 현재도 해당 기능을 효과적으로 수행하고 있을 뿐만아니라, 해체할 경우 해당 기능을 수행할 부대가 없어진다는 문제의 제기가 명확하다. 이에 반해 총괄적 관점에서 제기할 수 있는 문제는 국직부대가 너무 많아 적절한 관리가 되지 않고 있다는 논리밖에 없을뿐더러, 해당 분야에 대한 전문성이 부족해 해체나 통합에 따른 대안 마련도 쉽지 않다. 따라서, 총괄적 관점에서의 국직부대 축소 정책은 그 자체로 결정과 집행이 어렵다.

그러함에도 불구하고, 총괄적 관점에서 국방개혁과 같은 큰 틀의 국직부대 개편 압력이 형성되면 개편의 대상이 되는 국직부대는 개별적 관점에서 ‘저항’하게 된다. ‘저항’은 주로 전문성에 기반한 반대 논리를 주장하는 형태로 나타나지만, 유념해서 봐야 하는 저항의 형태는 ‘정책 네트워크’를 형성한다는 것이다. 다시 말해, 해당 부대의 주장에 동조하거나 지지하는 개인이나 집단과 네트워크를 형성하고, 궁극적으로 이들과 함께 정책 결정에 영향력을 행사하게 된다는 것이다.

개별적 관점에서 정책 네트워크를 형성하게 되는 대표적인 행위자는 지도·감독 부서이다. 지도·감독부서 입장에서 지도·감독 중인 국직부대의 해체나 소속변경 등은 해당 기능을 다른 기능에 통합하거나 조정해야만 하는 ‘관련 기능의 재정립’이 불가피한 정책적 문제가 되므로, 대체로 ‘현상 변경’에 대해 회의적이다. 특히, 지도·감독부서는 국직부대와 ‘업무상 가장 연관이 있는 부서’이므로, 오랜 기간 같은 기능을 수행하며 해당 정책에 대해 ‘정책수립 부서’와 ‘정책집행 기관’으로서의 관계를 유지해왔다. 그 과정에서 형성되는 유대감 또한 정책 네트워크를 형성하게 되는 또 다른 배경이다. 나아가 일부 지도·감독부서는 국직부대와 ‘병과적 이해’를 공유하기도 한다. 가령, 의무사와 국방부 보건과는 의무병과, 시설본부와 국방부 시설기획과(합참 공병부)는 공병병과, 재정단과 국방부 재정회계과는 재정병과, 정신전력원과 국방부 정신전력과는 정훈병과, 국통사·테이터센터와 국방부 정보통신 기반과(합참 지통부)는 정보통신병과, 국화사와 합참 화생방과는 화학병과, 국수사와 합참 수송/물자과는 수송병과, 군사법원·검찰단과 국방부 군사법정책과는 법무병과로서의 이해관계를 공유한다. ‘병과적 이해관계’의 핵심은 특정 국직부대가 해체될 경우 해당 병과의 장성, 대령, 중령 등의 정원까지 삭감되는 것이므로, 이는

병과에 심각한 문제이자 공동 대응이 필요한 문제가 되는 것이다.³⁸⁾

또한, 정치·사회적으로 민감한 기능을 수행하는 국직부대는 사안에 따라 국회나 시민단체 등과 같은 군 외부의 정책행위자와 네트워크를 형성하기도 한다. 예를 들어, 평화를 위한 다른 차원의 접근을 추구하는 군비통제검증단이나, 체육인들의 병역 이슈와 연관된 체육부대, 합동성 이슈와 연관된 합동대, 장병 정신전력 강화 이슈와 연관된 정신전력원, 여성 이슈와 연관된 국간사, 장병의 진료여건 이슈와 연관된 의무사 등의 개편은 언론이나 국회 등을 통해 쉽게 정치·사회적 이슈가 되고 결국 정책결정에 영향을 미칠 수 있다.

한편, 병력이 100명도 채 되지 않는 소규모 국직부대의 경우 해체나 소속변경 등을 통해 얻을 수 있는 인력이나 재정적 효과가 크지 않다는 점도 축소를 어렵게 하는 구조적 원인 중 하나이다. 실제로 국간사의 존치를 재결정할 당시 국방부는 “폐지 시 예산절감 효과가 크지 않다”는 이유를 들기도 하였다.³⁹⁾ 다시 말해, 국직부대를 해체하더라도 얻을 수 있는 정책적 효과(병력·예산 등의 절감 등)는 작지만 그 과정에서 겪어야 하는 논쟁이 크므로 정책은 쉽게 ‘현상 유지’로 기울 수 있다는 것이다.

3. 신규 국직부대 창설에 관한 분석

합동부대를 포함하여 많은 수의 국직부대는 대부분 각군에 소속된 기능과 부대를 통합하여 새로운 부대로 창설된 것이다. 그중에는 국방부나 각군본부의 근무지원단과 같이 각군의 유사·중복 기능을 통합하여 예산과 인력 절감을 위해 추진한 부대창설도 있으며, 정보사나 777사, 심리전단, 사이버사 등과 같이 전문성이 요구되는 경우는 통합을 통해 일정 규모 이상의 부대를 만들어 작전적 효과성을 달성하기 위한 부대창설도 있었다. 그러나, 각군의 기능과 부대를 통합하여 신규 국직부대를

38) 이와 같은 지도·감독부서와 국직부대 간의 정책 네트워크 형성 동기는 정책 네트워크 모형이 제시하는 이해의 공유, 상호 교환될 수 있는 자원의 공유, 안정적이고 지속적인 관계 등 이론적 구성요소와 정확하게 일치한다. 권기현(2023), pp. 530-533 참조

39) 군사편찬연구소(2016). p. 351.

창설하는 것은 다음과 같은 구조적, 제도적 쟁점을 면밀하게 검토할 필요가 있다고 판단된다.

첫째, 각군의 기능과 부대를 통합하여 새로운 국직부대를 창설하는 것은 ‘합동군제(통제형 합참의장제)’의 특성을 충분히 고려할 필요가 있다. 각군은 「국군조직법」 제15조제1항에 따라 자군(自軍)에 필요한 부대와 기관을 둘 수 있으며, 그에 따라 각군 참모총장은 지상, 해상, 공중에서의 전문 작전부대 외에도 공통적으로 군수사, 교육사, 사관학교 등 다양한 부대들을 두고 있다.⁴⁰⁾ 그래서, 합동군제는 3군 간에 유사한 기능을 수행하는 부대가 많을 수밖에 없는 구조적 특성을 가진다. 그러한 합동군제의 구조적 특성을 간과한 채 각군 간의 유사한 부대 전부를 ‘유사·중복’ 기능이라는 명분으로 통합하게 되면, 궁극적으로 ‘통합군제’의 모습에 근접하게 된다. 현재 ‘합동군제’인 국군을 ‘통합군제’로 전환하지 않을 것이라면, 각군 참모총장에게 전문성과 양병의 권한을 보장하는 가운데, 합참에 의한 최적의 전투력 조합을 보장하고자 했던 합동군제의 기본 취지를 상기할 필요가 있다는 것이다.⁴¹⁾ ‘국방태세 발전기(1990~2000년대)’를 거치면서 방만했던 유사·중복 기능은 어느 정도 통합된 만큼, 이제는 각군의 전문성과 조직의 효율성 간에 균형점을 고민해야 할 시기가 되었다고 판단한다.

둘째, 새로운 합동부대를 창설하는 것도 합참의장의 지휘권한 관점에서 되짚어볼 문제가 있다. 현재 7개의 합동부대는 합참의장의 지휘·감독을 받지만, 국방부장관 소속으로 설치된 부대이기 때문에 장관의 지휘·감독도 받는다. 그래서 지휘가 ‘이원화’되어 있다는 평가는 부인할 수 없으며, 그에 따른 혼선도 불가피하다. 실제로, 합참 법무실은 이에 대해 국방부 법무관리관실에 두 차례 법령해석을 질의한 바 있으며, 국방부 법무관리관실은 1992년에 “합참의장은 합동부대에 대하여 작전지휘 및 감독권과 나머지 군령권을 갖는다”라고 해석하였다가, 2002년에 “합참의장은 부대의 설치·임무 및 조직에 관한 사항을 제외하고 일반적인 지휘·감독권을 갖는

40) 육·해·공군은 ‘국방부 직할부대’와 같이 각군본부에 다수의 직할부대를 두고 있으며, 그러한 각군의 직할부대는 3군이 대체로 서로 유사하다.

41) 합동군제의 기본개념에 관해서는 제4장 제1절을 참고할 것.

다”라고 그 해석을 변경하였다.⁴²⁾ 같은 법령을 두고 법무관리관실의 해석이 크게 변경되었다는 사실 자체가 이러한 혼선을 대변한다.

여기에 더해, 국방부 법무관리관실의 2002년 최종 해석이 현실에 부합하지 않는 문제도 있다. 최종 해석대로라면, 합참의장은 ‘조직설치에 관한 사항을 제외한 그 나머지 모든 분야에 대한 지휘·감독권’을 행사해야 하지만, 현실은 합참의 참모편성과 제도가 충분히 마련되어 있지 않아 국방부 참모실의 관여와 지도·감독이 불가피하다. 특히, 합참은 군수지원 능력(부대)이 없으므로 군수지원 책임을 포함하는 지휘·감독 권한을 행사하는 데 중대한 제한이 있으므로 2002년 해석과 같이 ‘일반적인 지휘·감독권’을 갖는다고 보기 어렵다.⁴³⁾ 결국, 합동부대에 대한 합참의 실질적인 권한은 2002년 해석과 달리 오히려 1992년의 해석에 더 부합한다. 따라서, 새로운 합동부대의 창설 즉, 각군의 작전부대를 평상시 미리 통합 편성해 두는 방안은 작전의 즉응성과 작전의 차원을 한 단계 격상하는 효과는 있지만, 실질적으로는 합동부대 창설 없이 ‘각군의 작전부대’로 둔 채 그들을 작전지휘·감독하는 방안에 비해 얼마만큼 작전적 효과가 있는지 면밀하게 따져봐야 할 필요가 있다.⁴⁴⁾

셋째, 같은 맥락에서 새로운 국직부대를 창설하는 것이 환경변화 또는 그로 인해 제기되는 정책문제를 해결하는 데 있어 최선의 대안이었던가에 대해서도 재평가가 필요해 보인다. 새로운 조직설치에 관한 정책결정은 종종 ‘문제의 해결’보다는 ‘정치적 목적’으로 결정된다는 주장은 조직이론에서 폭넓게 수용된다.⁴⁵⁾ 이러한 견해

42) 1992년의 해석은 합참의 지휘권한을 작전지휘 수준 즉 군령에 관한 권한으로 해석한 것이며, 2002년의 해석은 조직설치에 관한 권한을 제외한 군정 분야에 대한 지휘권까지 인정하는 것으로 이해된다. 국방부 법무관리관실(2004), p. 8.

43) 교리적(『군사기본교리』)으로나 법적(「국군조직법 시행령」 제4조)으로, ‘작전지휘’는 행정 및 군수지원에 관한 책임을 포함하지 않는다. 그렇다면, 국방부장관에게 소속된 부대이면서도 합참의장이 지휘·감독하는 합동부대에 대한 군수지원 책임은 누구에게 있는가? 국방부 법령해석과 같이 합참이 합동부대에 대해 ‘일반적인 지휘·감독’ 권한을 행사한다면, 합참은 군수지원부대가 없음에도 합동부대에 대한 군수지원 책임이 있는 것으로 이해된다.

44) 이러한 주장은 7개 합동부대 전부라기보다는 일부에 적용될 수 있는 주장으로, 향후 새로운 합동부대 창설을 논할 때 고려될 필요가 있다.

45) Allison & Zelikov (2021), p. 180에 의하면, “조직은 실내온도 자동조절장치처럼 미리 설정해둔 기준에서 벗어나는 일을 그때그때 바로잡기를 선호하지, 한 달 후 기상예보에 의거해 일을 처리하지 않는다”라는 평가가 있기도 하며, 그와 같은 관점은 윤주철(2012), pp. 3-24에서도 다양하게 확인된다.

는 국직부대(합동부대 포함)에서도 확인된다. 예를 들어, 정신전력원의 부대령 제정 이유('16년)는 “군의 정신전력을 강화하기 위하여 합동성 구현 목적의 합동군사대학교로부터 분리”한다고 명시하였지만, ‘군의 정신전력 강화’는 ‘정신전력원의 분리·재창설’ 또는 ‘정신전력원의 위상’과 인과관계를 찾기 어렵다. 왜냐하면, ‘정신전력’은 군기, 사기, 단결, 교육훈련, 복지 등으로 구성된 무형전력의 총체이며, 그 요체는 ‘지휘관’이기 때문이다. 또한, 육군 예하의 수송사령부와 화생방사령부를 국방부 소속의 국수사와 국화사로 전환해야만 했던 당시의 정책적 문제나, 달성하고자 했던 작전적 효과도 명확하지 않아 보인다. 외환위기를 포함한 나름의 명분은 있었지만, 해군과 공군의 전력을 포함하지 않은 채 합동부대로 창설하여 그 소속을 국방부 직할로 변경한 것은 앞에서 논한 ‘평상시 3군을 합동 편성해 둘 필요성’에 의문이 남기 때문이다.⁴⁶⁾

IV. 정책적 제언: 국직부대에 관한 정책의 수립

제3장 <정책적 쟁점에 관한 분석>을 통하여 지금까지 논의한 결과를 평가해 보면 다음과 같다. 첫째, 현재 국직부대의 수는 장관의 적절한 지휘통제 범위를 초과하는 수준에 이르렀으므로 ‘국직부대 수’는 축소할 필요가 있다. 둘째, 국방부 참모에 의한 국직부대 관리체제는 충분히 제도화되어 있다고 보기 어려우며 실제 운영 면에서도 효과적이라고 보기 어려워 제도개선이 필요하다. 셋째, 국직부대는 환경적 요인에 민감하면서도 상대적으로 창설이 쉬우므로, 국직부대 창설에 대한 명확한 기준이 제도화하지 않는다면 이러한 증가추세는 억제하기 어려울 것이다. 넷째, 이미 창설된 부대의 해체와 같은 정책결정은 정책 네트워크나 정치·사회적 민감도를 고려할 때 앞으로도 쉽지 않을 것이다. 다섯째, 합동부대를 포함한 새로운 국직부대의 창설은 구조적으로 수평적인 통합은 달성하지만, 합동군제와의 적합성,

46) 국화사는 육군의 화생방부대들로만 구성되었으며, 국수사는 해군의 LST와 LSM, 공군의 C130과 CN235 등과 같은 수송자산을 포함하지 않고 창설되었다. 이와 같은 사실은 권영근·김종대·문정인 (2015), pp. 217-303을 참고할 것.

지휘의 통일성, 그리고 제기된 정책적 문제의 해결 측면에서 신중하게 접근할 필요가 있다.

이상과 같은 평가결과를 종합해보면, 현재 28개에 이르는 국직부대는 개편을 통하여 그 수를 축소하면서도 동시에 적절한 관리를 위한 제도적 개선이 필요하다는 사실을 알 수 있다. 이에, 본 연구는 새롭게 준비 중인 이재명 정부의 국방개혁을 위하여 국직부대의 개편에 관한 정책과 제도개선에 관한 정책으로 구분하여 다음과 같이 정책적 제언을 제시하였다.

1. 정책 방향 #1: 국직부대 개편

가. 국직부대의 편성개념

먼저, 본 연구가 제언하는 국직부대 개편에 관한 정책 방향은 총괄적 관점에서 ‘국직부대’라고 하는 ‘집합’에 대하여 편성개념을 정립함으로써 국직부대 개편에 관한 기준을 마련하는 것이다.

합동군제의 기본개념은 각군이 육·해·공군의 전문성에 기반하여 최상의 전투력을 갖춘 부대를 건설하여 합참에 제공하면, 합참은 작전 상황에 부합하는 최적의 부대들을 조합하여 작전지휘함으로써 합동성을 구현하는 것이다. 이러한 관점에서 본다면, ‘다수’의 합동부대를 평상시 설치해 두고 합참이 ‘직접’ 지휘하는 방안은 합동군제의 기본 취지와 어울리지 않는다.⁴⁷⁾ 따라서, 합동부대를 창설하는 것은 ‘각군의 작전부대를 작전지휘’해서는 요망하는 작전 효과를 달성할 수 없는 현저한 이유가 있을 때 선택되어야 할 것이다.

한편, 합동부대를 제외한 국직부대들은 국방정책을 수립하는 국방부에 소속된

47) 이러한 판단의 근거는 「국군조직법」 제2조(국군의 조직)제2항이 합참의 설치목적을 “각군의 작전 부대에 대한 작전지휘·감독 및 합동작전·연합작전 수행”만을 제시하고 ‘합동부대에 관한 지휘·감독’은 제9조(합참의장의 권한)에서 후술하였다는 사실과 「818계획」 수립과정을 상세히 논한 김동한(2014), pp. 51-62, 권영근(2013), pp. 238-298에 근거한다. 이 같은 본 연구의 판단은 민진(2017), pp. 129-136과 김종하·김재엽(2011), pp. 23-24, 임길섭 외(2020), p. 160 등에서도 확인 가능하다.

직할부대이므로 국방부와 의 수직적 기능 구분을 위해 ‘정책집행 기능’으로 한정할 필요가 있다. 국직부대임에도 불구하고 국방부와 함께 정책수립 기능을 수행하고 있거나 장관을 직접적으로 보좌하고 있다면, 해당 기능은 국방부 본부로 일원화를 검토할 필요가 있다. 이와 같은 관점에서 합동부대와 국직부대의 편성개념을 정리하면 다음의 <표 3>과 같다.

<표 3> 편성개념

합동부대	합동부대를 제외한 국직부대
‘전투를 주임무로 하는 각군의 작전부대’로는 작전수행에 현저한 제한이 있어 평상시 합동 편성된 합동부대로 합참의장이 직접 지휘할 필요가 현저한 경우 편성	군정분야 정책집행을 위해 전군지원 기능을 수행하는 부대로서, 국방부장관이 직접 지휘할 필요가 현저한 경우 편성

이상과 같이 국직부대에 관한 편성개념을 마련하고 이를 제도화하는 것은 향후 추가적인 국직부대 창설을 논의할 때 그에 관한 정책적 검토와 판단에 필요한 기준을 마련하는 것으로써, 미래의 국직부대 수를 억제하고 개편해 나가는 데 있어서 중요한 정책적 참조점이 될 수 있을 것으로 기대한다.

나. 국직부대 개편방안

수평적으로 분화한 28개 국직부대는 국방부와 합참의 정상적인 행정력이 미치지 않는 가운데, 독립적으로 부대가 운영되고 있음에도 불구하고 법무관이나 감사실과 같은 편성(인력)이 없는 경우도 많으며, 소규모의 국직부대들은 인력획득이나 인사 운영에 있어서도 ‘규모의 경제’를 달성할 수 없어 부대운영이 매우 취약한 실정이다. 따라서, 우선 ‘국방부와 국직부대’ 또는 ‘국직부대와 국직부대’ 간 소속변경을 중심으로 하는 개편을 추진함으로써, 전체적인 국직부대의 수는 축소하면서도, 소규모 국직부대는 적절한 상급지휘관의 감독하에 운영되도록 개편할 필요가 있다. 이때, 특정 국직부대의 완전한 해체나 관련 기능의 폐지는 불필요한 정치·사회적

쟁점을 불러일으키거나 큰 차원의 정책을 저해할 우려가 있으므로 지양하되, 단계적으로 우선 국직부대 간의 소속변경과 통합을 추진하고 ‘화학적 통합’ 수준의 개편은 그 이후에 추진할 필요가 있다고 제언한다.

구체적인 몇 가지 개편방안을 정리하여 제언하면 다음과 같다. 첫째, 국방부장관의 ‘참모’ 역할을 하는 국직부대 또는 국직부대의 기능은 국방부 본부에 통합 또는 일원화할 필요가 있다. 대표적으로 국방정보본부는 장관의 정보참모로서 정보분야 정책을 수립하는 기능을 수립하면서도 ‘국직부대’ 형태로 운영되고 있다. 계선조직인 국직부대가 실질적으로는 참모 역할을 하면서 훈령을 제정하는 것은 각군 참모총장이 국직부대의 지휘를 받게 되는 ‘위계의 역전’으로 볼 수 있으므로, 국방부 본부에 필요한 조직을 편성하고 그러한 인력과 기능을 흡수해야 할 것으로 판단한다.⁴⁸⁾

둘째, 연구 및 교육 기능은 국방대로 통합할 필요가 있다. 과거 국방대에 통합되어 있다가 다시 분리·재창설된 부대만 해도 합동대와 정신전력원이 있다. 뿐만 아니라, 지난 2021년 국회에 제출된 「국방대학교 설치법」 개정안은 합동대와 군편소를 국방대 소속으로 전환하는 내용을 담고 있었다.⁴⁹⁾ 합동대와 정신전력원, 그리고 군편소를 ‘장관 소속’이 아닌 ‘국방대 소속’으로 전환한다고 해서 합동성 향상을 위한 교육 기능이나 정신전력 강화를 위한 교육 및 연구기능, 그리고 군사편찬 기능이 위축된다고 보기는 어렵다. 설령 그러한 기능의 일부가 위축된다고 하더라도 그로 인한 ‘정책적 손실’이 부대 수를 축소하고 소규모 부대를 상급부대와 통합함으로써 얻을 수 있는 ‘정책적 이익’보다 크다고 할 수는 없다. 합동대, 정신전력원, 군편소 외에도 연구나 교육 기능으로 축소시킬 수 있는 일부 국직부대는 국방대로의 통합을 고려해볼 직하다.

셋째, 정보통신 분야 기능은 전반적인 재편을 검토할 필요가 있다. AI 시대에

48) 훈령을 제정하고 있는 국직부대는 정보본부와 방첩사가 있는 것으로 확인된다. 기본적으로 훈령은 “상급기관이 하급기관에 대하여 장기간에 걸쳐 그 권한의 행사를 일반적으로 지시하기 위하여 발령하는 명령”이므로(법제처 법령용어사전), 정보본부와 방첩사가 장관의 결재를 받아 훈령을 제·개정하고 있다고는 하나, 상급기관이어야 할 훈령의 소관부서가 국직부대라는 사실은 위계의 역전이라고 볼 수 있다.

49) 해당 개정안은 2024년 5월에 국회입기만으로 폐기되었다.

정보통신 분야의 중요성을 부인하는 것은 아니지만, 국통사, 사이버사, 데이터센터는 물론이고 국방부 소속기관인 전산정보원, 공공기관인 한국국방연구원의 산하의 정보체계단 등 5개 조직의 편성과 기능은 전체적으로 재편을 검토할 필요가 있는 것으로 보인다. 이들 부대는 먼저 기능 면에서 각종 정보통신 체계(전장체계, 자원체계, 군수체계, 컴퓨터체계, H/W와 S/W)의 개발, 관리·운용, 보호, 유지·보수 등을 분절적으로 수행하고 있으며, 조직 면에서는 합동부대(국통사, 사이버사), 국직부대(데이터센터), 정부조직(전산정보원), 공공기관(정보체계단)으로 구성되어있어 정보통신 분야에서의 ‘지능정보화’를 위한 통합적 기능 발휘가 제한되는 것으로 보인다. 따라서, 이에 대해서는 국방부 지능정보화국을 중심으로 기능의 통합과 조직의 재편을 동시에 고려해야 할 것으로 보인다.

이외에도 ‘보훈처’가 ‘보훈부’로 승격되면서 현충원을 보훈부로 이관한 만큼 유해발굴단도 보훈부로 이관할 필요가 있으며, 국근단과 계근단에 대해서는 현행 ‘부대 단위 지원체계’가 아닌 ‘지역 단위 지원체계’로 전환함으로써 국방부 차원의 전군지원부대로 기능을 확대하는 방안도 고려할 수 있을 것이다.

2. 정책 방향 #2: 국직부대 관리제도 개선

국직부대의 수를 축소하기 위한 개편과 국직부대를 적절하게 관리하는 제도개선은 서로 연관된 문제이다. 만약 국직부대가 적절하게 관리되고 있다면, 국직부대의 수는 문제가 되지 않을 수도 있다. 그런 의미에서 국직부대를 적절하게 관리하기 위한 제도의 정립은 국직부대의 개편만큼이나 중요한 문제일 수 있다. 그러나, 현재 국방부가 국직부대 관리를 위해 운영하고 있는 제도나 정책은 ‘지도·감독 제도’가 전부인 것으로 보이며, 이러한 제도상의 문제는 제3장에서 살펴본 바와 같이 완전성이 미흡하고 실효적이지 못한 실정이다. 따라서, 본 연구는 다음과 같은 제도적 정비를 제언한다.

첫째, 국직부대에 대한 지도·감독 책임을 국방부 국장급 이상 부서장으로 일괄 지정하는 「국방부 직제」 개정이 필요하다. 현행 「국방부 직제」는 9개 부대에 대해서

만 실장급 부서장으로 지정하고,⁵⁰⁾ 합동부대를 제외한 나머지 부대에 대해서는 「직제 시행규칙」에서 과장급 부서장으로 지정하고 있다. ‘실장급 부서장’과 ‘과장급 부서장’을 구분하여 지정하는 근거도 불분명하지만, 국방부 과장(서기관 또는 대령)을 지도·감독 부서장으로 지정해서는 장성 또는 예비역 장성이 지휘하는 국적부대를 제대로 지도·감독하기는 어려울 것으로 보인다.⁵¹⁾ 따라서, 지도·감독 부서는 「국방부 직제」에 국장급 이상 부서장으로 일목요연하게 재지정하여 그 권한과 책임을 분명히 할 필요가 있다.

둘째, 합동부대에 대한 합참의 지휘 권한을 구체화하고 이에 관한 조항을 「국군조직법 시행령」에 신설할 필요가 있다. 다시 말해, 앞에서 살펴본 국방부의 최종적인 법령해석은 합참의 현실과 달리 “합참의장은 합동부대에 대해 마땅히 이리이러한 지휘 권한을 가져야 한다.”라는 취지의 ‘당위적 해석’이므로, 법령 또는 그 해석을 현실과 일치시키는 제도적 노력이 필요하다는 것이다. 물론 그와 반대로 현재의 법령해석에 따라 합참이 ‘일반적 지휘·감독 권한’까지 행사할 수 있도록 합참본부의 참모실과 군수지원 기능을 보강하는 ‘현실에 대한 보강’도 가능하겠지만, 장관의 지휘·감독 권한을 대체할 수 있을 만큼 합참의 편성과 기능을 보강하면 할수록 ‘군령보좌’ 기관이라고 하는 합참의 본질적 특성으로부터 멀어진다는 점을 염두에 둘 필요가 있다. 따라서, ‘합참의장의 지휘·감독 권한’이 ‘국방부 장관의 지휘·감독 권한’과 다른 것이라면, 현행 「국군조직법 시행령」 제2조가 ‘작전지휘·감독’에 대해 그 범위를 구체화하여 제시하고 있는 것과 같이, 합참의장의 ‘지휘·감독’ 권한 범위에 대해서도 같은 법령에서 구체적으로 규정할 필요가 있다.

셋째, 「국방조직 통칙」을 개정하여 국적부대 설치요건에 관한 조항을 신설할 필요가 있다. 정부조직에 관한 「행정기관 통칙」 제6조(행정기관의 설치)는 행정기관을 설치하고자 할 때 갖추어야 하는 3가지 요건을 규정하고 있으며, 그중 제3항은 “업무의 성질과 양으로 보아 기존 행정기관의 기구개편 등으로 그 업무를 수행할

50) 의무사와 체육부대는 인복실장, 조사본부와 군사법원 및 검찰단은 법무관리관, 시설본부는 자원실장, 합동대와 국방대 및 국간사는 정책실장으로 지정되어 있다.

51) 국방부 과장을 지도·감독 부서장으로 지정한 경우는 국군단, 계군단, 군비검증단, 군편소, 출판지원단, 재정단, 정신전력원, 데이터센터 등 8개 부대이다.

수 없을 만한 타당성이 있을 것”이라는 명확한 요건을 규정하고 있다. 이에 반해 「국방조직 통칙」은 부대를 설치할 때 갖춰야 할 어떠한 요건도 규정하지 않고 있다. 이에 본 연구는 앞의 절에서 제시한 국직부대에 대한 편성개념을 「행정기관 통칙」에 준하여 「국방조직 통칙」에 신설할 것을 제언한다.

아울러 「국방조직 통칙」에 국직부대에 대한 폐지, 축소, 기능조정 등에 관한 평가 조항 신설도 고려해볼 직하다. 정부조직의 경우는 「행정기관 통칙」 제31조(신설조직 및 정원에 관한 평가)에 따라, 신설조직의 소관 업무를 계속 수행하여야 할지를 평가하고 그 평가결과에 따라 폐지, 축소 등의 조치를 취할 수 있는 근거를 마련해두고 있으나, 이 또한 「국방조직 통칙」은 규정하지 않고 있다. 이와 유사한 제도는 미국법전에서도 식별되는데, 미국 법률은 미국방부 산하의 28개 직할기관에 대하여⁵²⁾ 해당 기관의 필요성을 2년 주기로 평가하도록 규정하고 있다.⁵³⁾ 돌이켜보면, 우리나라의 28개 국직부대는 모두 ‘새롭게 부상하는 환경’에 대응하기 위해 설치되었을 뿐, ‘퇴색되고 우선순위가 떨어지는 환경변화’에 대해서는 조직개편의 필요성을 평가하지 않고 있다는 점에서 해당 조항의 신설을 전향적으로 검토할 필요가 있다.

넷째, 국직부대에 대한 적절한 관리가 필요하다면, ‘적절한 관리’ 자체를 목적으로 하는 「(가칭) 국방부 직할부대 지휘·감독에 관한 훈령」을 제정할 필요가 있다. 제3장에서 「국방기관업무평가 훈령」이나 「행정업무 훈령」을 몇 차례 언급하였으나 이들 훈령은 국직부대 관리를 목적으로 제정한 훈령이 아니므로 분절적인 사항을 필요에 따라 규정하고 있을 뿐이다. 특히, 본문에서 논하지는 않았으나, 국직부대의

52) 공교롭게 미국방부 산하의 직할기관도 우리와 같은 28개이다. 우리나라의 전략사나 국수사와 유사한 미국의 전략사령부와 전략수송사령부는 통합사령부로 분류되므로 직할기관에 포함되지 않는 등 기준 자체가 서로 다르기는 하나, 일반적으로 미국의 국직기관은 20개의 Defense Agencies(국방기관)와 8개의 DoD Field Activities(국방부 산하 현장활동기관)로 구성된다. 20개의 Defense Agencies 중 9개는 우리의 합동부대와 유사한 Combat Support Agencies(전투지원기관)로 지정되어 있다. 미국방부홈페이지, “OSD DAFA Organization” (검색일: '25. 7. 15.) 참조.

53) 미국법전 Title 10, Chapter 8, Section 192에 의하면, 국방부장관은 최소 2년마다 해당 기관들의 활동이 지속 필요한지와 그러한 활동이 효과적이며 경제적으로 효율적인지를 평가해야 한다고 규정하고 있으며, Section 193은 합참의장이 Combat Support Agencies에 대하여 최소 2년마다 능력과 준비태세를 평가하여 장관과 의회에 보고하도록 규정하고 있다. 미국법전은 미의회홈페이지(검색일: '25. 7. 15.) 참조

지휘관이 행사할 수 있는 권한의 범위도 매우 모호한 실정이다. 대부분의 법령은 국방부장관과 각군 참모총장, 그리고 장성급지휘관을 대상으로 행사할 수 있는 권한을 규정하고 있을 뿐 국직부대 지휘관의 권한에 대해서는 극히 제한적으로 규정하고 있는 상황이다. 따라서, 국직부대에 대한 지휘·감독과 국직부대 운영에 관한 제반 사항을 규정할 목적으로 「국군조직법」과 「국방부 직제」, 그리고 관련 법령을 토대로 국방부장관, 합참의장, 지도·감독부서장, 그리고 국직부대 지휘관의 권한과 책임을 분명하게 규정하는 훈령 제정을 제언한다.

V. 결론

만약, 어느 국직부대 관계자가 이 글을 읽는다면, 분명 동의하기 어려운 부분이 있을 것이다. 그 독자가 동의하기 어려운 부분이라고 하면 추측컨대, 본 연구가 특정 국직부대에 대해 가지고 있는 인식이나 평가에 관한 부분일 것으로 생각한다. 그러나, 그와 반대로 국직부대와 관련되지 않은 분야에 근무하고 있거나 국방 전반을 연구하고 있는 독자라면, 이렇게 생경한 부대들이 많이 있다는 사실에 우선 놀랐을 수도 있다. 이 글에 대한 평가에 있어서도 개별적 관점과 총괄적 관점이 서로 대립하고 있는 것이다.

국직부대에 관한 정책의 결정과 집행은 그래서 어려운 과정을 거쳐와야만 했다. 그렇다고 해서 국직부대에 관한 과거의 정책이 개별적 관점이나 총괄적 관점 중 어느 한쪽을 만족시켰다고 보기도 어렵다. 다시 말해, 개별 국직부대는 과거 국방 개혁 동안 해체되거나 통합되지는 않았지만, 국방부장관의 적절한 지휘·감독을 받지 못하는 가운데 부대운영의 어려움을 겪어야만 했고, 총괄적 관점에서는 그러한 부대운영의 제반 문제는 해소하지 못한 채 새로운 국직부대를 창설해왔기 때문이다.

한편, 지난 9월 30일 안규백 국방부장관은 새로운 국방개혁의 청사진을 제시할 ‘내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군 합동 특별자원위원회’를 출범시켰고, 10월

13일 국정감사에서는 방첩사와 정보사, 그리고 국방정보본부에 대한 개편을 예고하기도 하였다. 새로운 국방개혁에 국직부대와 관련한 추진과제가 어떤 모습으로 나타날지 아직은 예단하기 어렵지만, 국직부대 개편에 관한 사항이 포함될 것임은 분명해 보인다. 더구나, 지금 당장은 아니더라도, 병역자원 부족으로 약 40% 수준의 상비병력 감축이 불가피한 미래를 고려한다면,⁵⁴⁾ 국직부대 개편은 기정사실에 가깝다.

따라서, 본 연구가 정책적 제언으로 제시한 국직부대의 편성개념과 개편방안 그리고 법령개정 등과 같은 제도개선에 관한 제언들은 새로운 국방개혁을 수립하는 정책실무자에게 의미 있는 참고가 될 것이라 믿는다. 그와 같이 판단하는 이유는 첫째, 본 연구는 28개 국직부대 전체를 대상으로 창설로부터 현재까지의 정책결정 사례를 추적하여 제시하였기 때문이다. 정책실무자에게 전체를 바라볼 수 있는 영감을 제공할 수 있을 것이다. 둘째, 과거의 정책적 실패의 원인과 구조를 규명하였기 때문이다. 동일한 시행착오를 방지하는 데 기여할 수 있을 것이다. 셋째, 기존의 정책적 논의가 부대개편에 치중했던 반면, 본 연구는 부대개편은 물론이고 적절한 지휘·감독을 위한 제도 개선방안까지 제시하였기 때문이다. 정책적으로 새로운 접근이라는 측면에서 의미가 있다. 위와 같은 측면에서 본 연구는 서론에서 밝혔던 연구의 목적을 달성하였다고 생각한다.

마지막으로, 본 연구를 통한 개인적인 보람은 무엇보다도 학술적으로나 정책적으로 공론화의 장(場) 밖에 있던 국직부대에 관한 문제를 제기함으로써, 문제와 쟁점에 대한 이해와 인식, 그리고 정책적 공론화를 도모하였다는 점에서 의미가 있다고 생각한다.

논문 접수: 2025년 8월 21일

논문 수정: 2025년 12월 22일

게재 확정: 2026년 1월 5일

54) 2042년의 병역자원은 2014년(37.8만 명) 대비 1/3 수준, 2024년(25.5만 명) 대비 1/2 수준인 12.5만 명이라고 한다. 이 같은 병역자원 감소에 따라, 현재 50만 명인 상비병력은 2040년대에 35만 명 수준도 유지하기 어려울 것이라는 견해가 지배적이다. 이재욱(2025), pp. 107-108.

참고문헌

- 공군본부. (2022). 『지휘통제』.
- 국방부. (2023). “국방혁신 4.0 리플릿.” 국방부홈페이지(www.mnd.go.kr). (검색일: '25. 7. 8.).
- 국방부 군사편찬연구소. (2016). 『국방정책변천사 1988~2003』.
- _____. (2020). 『국방 100년의 역사 1919~2018』.
- 국방부 법무관리관. (2004). 『국방 관계법령 해석 질의응답집』, 제25집.
- 국회 영상회의록시스템. (2024). “2024년도 국정감사(국방부 등) 한기호 의원(국민의힘) 질의.” 국회홈페이지(www.assembly.go.kr). (검색일: '25. 7. 8.).
- 국회 예산정책처. (2025). 『2025 대한민국 공공기관』.
- 국회·국회의원 보도자료. (2017). “(김종대 의원) 장군 수 유지와 육군 장군의 안식처로 전락한 국직부대.” 국회홈페이지(www.assembly.go.kr). (검색일: '25. 7. 5.)
- 권기현. (2023). 『정책분석론』. 서울: 박영사.
- 권영근. (2013). 『한국군 국방개혁의 변화와 지속』. 서울: 연경문화사.
- 권영근·김종대·문정인. (2015). 『김대중과 국방』. 서울: 연세대학교 대학출판문화원.
- 김동한. (2014). 『국방개혁의 역사와 교훈』. 서울: 북랩.
- 김동환. (2009). “한국군 구조개편정책의 결정요인 분석.” 『한국정치학회보』, 제43집 4호.
- 김상범. (2000). 『군조직 및 구조 자료집-2000』. 한국국방연구원.
- 김인수. (1996). 『거시조직이론』. 서울: 무역경영사.
- 김종하·김재엽. (2011). 『천안함 이후의 한국국방: 합동성 강화, 군상부구조 개선을 중심으로』. 성남: 북코리아.
- 노명화·권현철·이상진. (2022). 『국방관리개론』. 국방대학교.
- 독고순. (2023). 『한국의 사회문화적 이슈가 군에 미친 영향』. 한국국방연구원.
- 민진. (2017). 『한국의 군사조직』. 서울: 대명문화사.
- 법제처 법률용어사전. (2025). “훈령의 정의.” 법제처 법률정보시스템(www.law.go.kr). (검색일: '25. 7. 10.).
- 오석홍. (2022). 『조직이론』. 서울: 박영사.
- 윤주철. (2012). “정부 조직개편에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 한국의 중앙행정조직 실증분석(1948-2010).” 서울대학교 행정학 박사학위 논문.
- 이영균·왕태규. (2025). 『조직론』. 서울: 박영사.

- 이재욱. (2025). “병역자원 감소에 관한 정책적 쟁점과 해법.” 『국방정책연구』, 통권 제147호.
- 임길섭 외. (2020). 『국방정책개론』. 한국국방연구원.
- 최중락. (2024). 『조직행동과 조직설계』. 서울: 상경사.
- 한국행정연구원 편저. (2017). 『대한민국 역대정부 조직개편 성찰』. 서울: 대영문화사.
- 최수동. (2024). 『국방경영과 국방조직』. 파주: ㈜온크미디어.
- 한용섭. (2019). 『우리 국방의 논리』. 서울: 박영사.
- 합동참모본부. (2022). 『군사기본교리』.
- _____. (2009). “합동참모본부 조직/회의 변천사.” 『합참』, 제41호.
- 홍창식. (2023). 『군대와 법』. 서울: 지식과 감성.
- Allison, Graham T. & Zelikov, Philip. (2021). 『결정의 본질』 (김태현 역). 파주: 모던아카이브.
- Robins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2024). 『조직행동론』 (김양균·서유미·윤석화·이기영·정혜정 역). 서울: 생능.
- U.S. Department of War. (2025). “OSD DAFA Organization.” 미국방부홈페이지 (www.war.gov.). (검색일: '25. 7. 15.).
- U.S. House of Representatives. (2025). “Title 10.” 미의회법전(www.uscode.house.gov.). (검색일: '25. 7. 15.).
- 『국방부 보도자료』. (2002. 1. 30.). “생화학테러 및 화생방전 위협 대비 국군화생방방호사령부 창설.”
- 『뉴스1』. (2025. 6. 24.). “공보의·군의관 멸종 위기 ... ‘사관학교’ 추진, 복무기간 단축도 검토.”
- _____. (2018. 2. 21.). “국방부, 직할부대 27개에서 10개로 축소 ... 직급 낮추고 통·폐합 추진.”
- 『이데일리』. (2018. 8. 27.). “국방부 직할부대, 8개로 축소 ... 전략사 등 신규부대 창설 보류.”
- 『연합뉴스』. (2009. 8. 8.). “국군체육부대에도 여자선수가?”